SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3271753 - SC (2026/0201068-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO	:	ANDREZA CRISTINA FRANCIONI
ADVOGADOS	:	HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
		LORRAN MARCELINO - SC072573
INTERES.	:	HELDER DA SILVA
ADVOGADOS	:	EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
		JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
		SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ADESIVO EM PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC. APELAÇÃO ADESIVA DEFENSIVA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para dar provimento a recurso especial, reconhecendo o cabimento da apelação adesiva defensiva e determinando ao Tribunal de origem o regular juízo de admissibilidade, afastado o óbice da ausência de previsão legal.
2. Fato relevante. Ré condenada pelo art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, com redimensionamento da reprimenda em apelação. O Tribunal de origem obstou o processamento da apelação adesiva defensiva por inexistência de previsão legal e não admitiu a via eleita para impugnação do não recebimento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há previsão legal para a interposição de recurso adesivo no processo penal, por aplicação analógica do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, em favor da defesa; e (ii) saber se a decisão de primeiro grau que recusa o recebimento de apelação adesiva defensiva desafia recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada admite, em favor da defesa, a interposição de recurso adesivo no âmbito penal, por aplicação analógica do regime do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil,

Documento eletrônico VDA61484732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 068e872d-f99a-4da8-b30e-7a7f69be8e0e

autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, por constituir mera forma de interposição de recursos já existentes e compatível com os princípios do processo penal.
5. Ao obstar o processamento da apelação adesiva por alegada inexistência no processo penal, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte Superior.
6. Reconhecida a viabilidade jurídica da apelação adesiva defensiva, a recusa de seu recebimento equipara-se à denegação da apelação e desafia recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPP, art. 581, XV; CPC/2015, art. 997, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.883.314/DF, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA61484732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 068e872d-f99a-4da8-b30e-7a7f69be8e0e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3271753 - SC (2026/0201068-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO	:	ANDREZA CRISTINA FRANCIONI
ADVOGADOS	:	HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
		LORRAN MARCELINO - SC072573
INTERES.	:	HELDER DA SILVA
ADVOGADOS	:	EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
		JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
		SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ADESIVO EM PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC. APELAÇÃO ADESIVA DEFENSIVA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para dar provimento a recurso especial, reconhecendo o cabimento da apelação adesiva defensiva e determinando ao Tribunal de origem o regular juízo de admissibilidade, afastado o óbice da ausência de previsão legal.

2. Fato relevante. Ré condenada pelo art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, com redimensionamento da reprimenda em apelação. O Tribunal de origem obstou o processamento da apelação adesiva defensiva por inexistência de previsão legal e não admitiu a via eleita para impugnação do não recebimento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há previsão legal para a interposição de recurso adesivo no processo penal, por aplicação analógica do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, em favor da defesa; e (ii) saber se a decisão de primeiro grau que recusa o recebimento de apelação adesiva defensiva desafia recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada admite, em favor da defesa, a interposição de recurso adesivo no âmbito penal, por aplicação analógica do regime do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, por constituir mera forma de interposição de recursos já existentes e compatível com os princípios do processo penal.

5. Ao obstar o processamento da apelação adesiva por alegada inexistência no processo penal, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte Superior.

6. Reconhecida a viabilidade jurídica da apelação adesiva defensiva, a recusa de seu recebimento equipara-se à denegação da apelação e desafia recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPP, art. 581, XV; CPC/2015, art. 997, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.883.314/DF, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022, DJe 18.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA** (e-STJ, fls. 955-968), contra a decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 898-902), que conheceu do agravo de **ANDREZA CRISTINA FRANCIONI** para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o cabimento da apelação adesiva defensiva e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda ao regular juízo de admissibilidade do recurso, afastado o óbice da ausência de previsão legal.

A parte agravante sustenta que o Código de Processo Penal não possui lacuna acerca do recurso adesivo, sendo a sua ausência opção legislativa deliberada e não omissão involuntária, argumentando que a aplicação analógica do art. 3º do CPP não autoriza o transplante de instituto inteiro dotado de regime próprio, mas apenas a aplicação de regras pontuais quando compatíveis com o sistema processual penal.

Não obstante o entendimento anterior, ressalta que o recurso adesivo é incompatível com os princípios que regem o sistema recursal penal, em especial a voluntariedade (art. 574 do CPP), a indisponibilidade do recurso pelo Ministério Público (art. 576 do CPP) e a peremptoriedade dos prazos processuais penais (art. 798 do CPP).

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

Assevera que a decisão agravada viola os arts. 2º, 5º, II, 22, I e 48, 127, caput, §§ 1º e 2º, e 129, I, da Constituição da República, por usurpar a competência legislativa da União e ofender os princípios da legalidade estrita e da separação dos Poderes, ao criar hipótese recursal não prevista em lei.

Sustenta, ainda, que o precedente invocado na decisão agravada (AREsp n. 1.883.314/DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/11/2022) não se aplica ao caso, porquanto tratava de recurso especial adesivo em hipótese distinta e, ademais, reconheceu a taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso adesivo no art. 997, § 2º, do CPC.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma, para que seja reformada a decisão agravada e restabelecido o acórdão do Tribunal de origem.

É o relatório.

VOTO

A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.

A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada deste Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.

Com efeito, a Quinta Turma do STJ firmou entendimento de que a interposição de recurso adesivo deve ser admitida no direito processual penal em favor da defesa, por aplicação analógica do regramento processual civil (art. 997, § 2º, do CPC), expressamente autorizada pelo art. 3º do CPP.

O recurso adesivo não constitui um novo recurso, mas apenas forma distinta de interposição de recursos já existentes, não havendo incompatibilidade com os princípios do processo penal quando manejada para resguardar os interesses do réu diante de sucumbência recíproca.

Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 898-902):

> "O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

A ré restou condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. Em sede de apelação, a reprimenda sofreu redimensionamento para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa.
A questão jurídica criminal central a ser dirimida consiste em definir se existe previsão legal para a interposição de recurso adesivo no processo penal, mediante a incidência subsidiária do diploma processual civil, e se o ato responsável por obstar tal insurgência desafia recurso em sentido estrito, com fulcro no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de origem, ao julgar a carta testemunhável, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 780-781):

> 'Ocorre que a hipótese legal invocada não se ajusta ao caso. O inciso XV do art. 581 refere-se exclusivamente à apelação penal prevista no art. 593 do Código de Processo Penal, não alcançando recurso adesivo, modalidade inexistente no processo penal. A decisão combatida não denegou apelação, mas apenas deixou de receber um recurso inadmissível por absoluta ausência de previsão legal. Diante disso, o juízo de origem corretamente concluiu que não havia cabimento legal para o recurso em sentido estrito, e assim não o conheceu. A carta testemunhável, por sua vez, somente se presta a garantir a remessa de recurso cujo cabimento seja possível em tese, mas cujo processamento tenha sido indevidamente obstado. No caso concreto, o recurso que se pretendia ver admitido, seja o adesivo, seja o próprio recurso em sentido estrito, não possuía cabimento jurídico.'

A tese defensiva merece prosperar.
Embora o Código de Processo Penal não preconize expressamente o cabimento do recurso adesivo, a Quinta Turma desta Corte Superior firmou o entendimento de que a sua interposição deve ser admitida no direito processual penal em favor da defesa.
Tal admissão decorre da aplicação analógica do regramento processual civil (art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil), expressamente autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal.
A sistemática adesiva não consubstancia um recurso novo, mas apenas uma forma distinta de interposição de recursos já existentes, não havendo incompatibilidade com os princípios do processo penal quando manejada para resguardar os interesses do réu diante de sucumbência recíproca.
A propósito:

> 'PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. HOMICÍDIO CONSUMADO. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP). ART. 483, § 4º, do CPP. ADEQUADA FORMULAÇÃO DE DOIS QUESITOS A RESPEITO DO DOLO DIRETO E DO DOLO EVENTUAL. COMETIMENTO DO DELITO POR DOLO EVENTUAL NÃO SUSTENTADO EM PLENÁRIO. NECESSIDADE DE ABORDAGEM DO DOLO EVENTUAL QUE CUMPRIA À DEFESA AO SUSCITAR A TESE DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 2) RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO ADESIVO. CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO ÚNICO FUNDAMENTO PARA OBSTAR O APELO ESPECIAL ADESIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL QUE AFASTA O ÓBICE E PERMITE A ANÁLISE DOS DOIS RECURSOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 483, CAPUT, e § 4º, AMBOS DO CPP. HOMICÍDIO CONSUMADO. INVERSÃO NA ORDEM DE QUESITOS CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HOMICÍDIO TENTADO. QUESITO ACERCA DA TENTATIVA QUE

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

DEVE SER FORMULADO APÓS O SEGUNDO QUESITO. ART. 483, § 5º, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3) INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. 4) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO ADESIVO (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE FORMA ADESIVA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 5) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DESPROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.

1. Dispõe o art. 482, parágrafo único, in fine, do CPP, que o juiz presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes. De rigor, inexistindo tese desclassificatória, seriam realizados os três quesitos obrigatórios a respeito da materialidade, da autoria e da absolvição (art. 483, I, II e III, do CPP).

1.1. No caso concreto, a Acusação não alegou ser cabível a condenação por homicídio consumado a título de dolo eventual e a Defesa apresentou a tese desclassificatória para o delito de lesão corporal seguida de morte, atraindo o disposto no art. 483, § 4º, do CPP. E, consoante também incontroverso, foram formulados dois quesitos para abarcar a alegação defensiva, quais sejam, o primeiro a respeito do dolo direto, tendo os jurados respondido negativamente, e o segundo a respeito do dolo eventual, tendo os jurados respondido afirmativamente. Tal proceder na quesitação encontra respaldo em precedentes desta Corte.

1.2. Ressalta-se que a sistemática do Tribunal do Júri implica numa visão mais alargada do princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Nesse sentido, o próprio Código de Processo Penal permite ao juiz reconhecer o homicídio culposo que obviamente não foi objeto de denúncia e pronúncia, razão pela qual seria incongruente vedar aos jurados, competentes que são, reconhecer o homicídio por dolo eventual. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, a denúncia não especifica o dolo imputado, limitando-se ao asseverar que a conduta ocorreu ‘com dolo de homicídio’.

1.3. Haverá lesão corporal seguida de morte se, e somente se, preenchidos dois requisitos: evidenciado que o agente não quis a morte (não atuou com dolo direto de homicídio) ou não assumiu o risco de produzir o resultado (não atuou com dolo eventual). Considerando que a Defesa foi quem levou ao conhecimento dos jurados a tese desclassificatória de homicídio consumado para lesão corporal seguida de morte e que, a apresentação da referida tese de forma completa abarca afastamento da conduta animada pelo dolo eventual, não há que se falar em surpresa ou ofensa ao princípio da amplitude de defesa. Ou seja, se a tese do dolo eventual não foi discutida em plenário, eventual nulidade não poderia ter sido invocada pela Defesa, pois concorreu para tanto, sendo aplicável o art. 565 do CPP.

2. O CPP expressamente não preconiza o cabimento do recurso adesivo, mas sua interposição deve ser admitida no direito processual penal, em aplicação analógica do regramento processual civil, consoante permitido pelo art. 3º do CPP. O recurso adesivo veio ao ordenamento pátrio para solucionar o problema da parte que recorria contra a decisão com a qual concordava, embora tivesse havido a sucumbência recíproca, apenas pelo receio de ver sua situação agravada em eventual recurso da parte adversa. Lembra-se que a voluntariedade é a regra dos recursos em geral no CPP (Art. 574). Destaca-se que o recurso adesivo não é um novo recurso preconizado no CPC, mas sim uma nova sistemática que permite interposição de alguns recursos já admitidos também no direito processual penal mediante um regime jurídico próprio estatuído no art. 997, § 2º, do CPC, no qual não se observa aspecto incompatível com a interposição de recurso adesivo pela Defesa.

2.1. O recurso especial adesivo defensivo foi inadmitido no TJ porque subordinado ao recurso especial principal que também foi inadmitido no TJ. Todavia, tendo a Acusação logrado êxito na análise de seu recurso especial nesta Corte mediante agravo em recurso especial, forçoso concluir que o motivo elencado pelo TJ para inadmitir o

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

recurso especial adesivo defensivo se encontra superado, situação que permite a análise do recurso especial adesivo nesta Corte.

2.2. Quanto à ordem dos quesitos sobre o homicídio consumado, embora fosse caso de formular o quesito a respeito da tese absolutória antes da tese desclassificatória, ausente o prejuízo necessário para reconhecimento de nulidade, pois as duas referidas teses foram respondidas pelos jurados. (Precedentes).

2.3. Quanto à ordem dos quesitos sobre o homicídio tentado, foi observado o regramento disposto no art. 483, § 5º, do CPP, estando justificada a não apresentação do quesito absolutório diante dos jurados terem negado a ocorrência da tentativa de homicídio, o que acarretou a desclassificação e fez cessar a competência deles para continuar o julgamento da causa.

3. 'O agravo em recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, todos do Código de Processo Civil' (AgRg no AREsp n. 2.001.346/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022).

4. Em atenção ao rol taxativo do art. 997, § 2º, II, do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, descabido o agravo em recurso especial interposto na forma adesiva.

5. Agravo em recurso especial da acusação conhecido. Recurso especial da acusação conhecido e provido para afastar a nulidade reconhecida pelo TJ decorrente da formulação de dois quesitos a respeito do dolo direto e do dolo eventual diante da tese desclassificatória apresentada pela defesa. Recurso especial adesivo defensivo conhecido e desprovido. Agravo em recurso especial defensivo não conhecido.'

(AREsp n. 1.883.314/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 18/11/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 997, § 2º, II, do Código de Processo Civil - CPC/2015, somente será admissível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Assim, diante da ausência de previsão legal, revela-se incabível o agravo regimental adesivo.

2. Agravo regimental não conhecido."

(AgRg no AREsp n. 1.692.899/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Nesse contexto, ao assentar que a apelação adesiva é modalidade inexistente no processo penal e, com base nisso, obstar o seu processamento, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a viabilidade jurídica da apelação adesiva defensiva, a decisão de primeiro grau que recusa o seu recebimento equipara-se à denegação da apelação, hipótese que desafia o recurso em sentido estrito, nos exatos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal."

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA61485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: 70daa418-2710-4783-b18b-510410fb2eda

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0201068-8

AgRg no AREsp 3.271.753 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00004631820148240030 082020001739878 4631820148240030
50022782920208240167 50037448120208240030 82020001739878

EM MESA JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	ANDREZA CRISTINA FRANCIONI
ADVOGADOS	:	HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
		LORRAN MARCELINO - SC072573
AGRAVANTE	:	HELDER DA SILVA
ADVOGADOS	:	EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
		JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA	:	SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU	:	ANDRE LUIZ AVILA OLIVEIRA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO	:	ANDREZA CRISTINA FRANCIONI
ADVOGADOS	:	HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
		LORRAN MARCELINO - SC072573
INTERES.	:	HELDER DA SILVA
ADVOGADOS	:	EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
		JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA	:	SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA61475069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 13:01:50
Código de Controle do Documento: 6D8DF30E-4540-4B0E-BE47-3113EF2E4130